

TD : Droit civil : droit de la famille

– Séance 1 : La liberté matrimoniale –
27/01/2025

* Questions :

1/ Quel(s) droit(s) ces articles consacrent-ils ?

→ Age nubile = l'âge légal de mariage (18ans)
L'article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme confère le droit aux hommes et femmes de se marier (après 18 ans), sans distinction de la race, la nationalité ou la religion.
L'article 12 de la Convention Européenne donne le droit aux hommes et femmes de se marier, selon les lois en vigueur dans le pays.
L'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose d'une part, dans le premier alinéa que la famille a droit à la protection de la société et de l'Etat. Dans le second alinéa, il est mentionné que tout homme et femme peut se marier à partir de l'âge nubile. Enfin, l'alinéa 3 dispose que le mariage doit être fait sur la base du consentement mutuel.
Ces articles consacrent donc le droit aux hommes et femmes de se marier.

2/ Qui sont les destinataires de ce droit ?

Les destinataires de ce droit sont les hommes et les femmes âgés de plus de 18 ans (age nubile), qui sont soumis d'une part au droit français et d'autre part au droit européen.

3/ Ce droit est-il conditionné ?

Ce droit est conditionné dans le sens où il faut un certain âge pour pouvoir en disposer.

	Art 16 DUDH	Art 12 CESDHC	ART 23 PIDCP
Droit	Droit de se marier et droit de fonder une famille	Droit de se marier et de fonder une famille	Droit au mariage + droit à la protection
Destinataire	Hommes et femmes qui ont atteint l'âge nubil (art 144)	Hommes et femmes résident des Etats membres de l'UE qui ont l'âge nubil	Aux citoyens des Etats parties au traité
Conditions	Avoir l'âge nubil + libre consentement	Avoir atteint l'âge nubil + respect des lois nationales	âge + consentement

* Lecture et compréhension de deux décisions de justice

Arrêt à analyser : Cour de cassation, chambre civile, 30 mai 1838

- Arrêt à analyser : **Cour de cassation, Chambre civile, 30 mai 1838**

Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n'a fait que proclamer un principe d'ordre public, et qui, soit avant, soit depuis la promulgation du Code civil, a toujours été consacré par la jurisprudence ;

Attendu que, sans porter atteinte à ce principe, l'arrêt attaqué a pu décider que l'inexécution de semblables promesses pouvait, dans certaines circonstances, donner lieu à des actions en dommages-intérêts, lorsque cette inexécution avait causé un préjudice réel, parce que, dans ce cas, l'action en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et de l'obligation imposée par la loi, à celui qui en est l'auteur, de le réparer;

Mais attendu que, de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte qu'il n'a pu être porté de préjudice réel à Antoinette-Anne Bouvier ;

Qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter l'action en dommages-intérêts, formée par Pierre-Antoine Bouvier, dans l'intérêt de sa fille, la cour royale de Poitiers n'a fait qu'user du droit qu'elle avait d'apprécier les faits et les circonstances de la cause; et que l'arrêt attaqué, fondé sur cette appréciation, n'a pu violer aucune loi;

Par ces motifs, rejette...

portée

solution

liberté
matrimoniale

liberté
de choisir
son conjoint

Droit de
pas se
marier

liberté de
se marier

1/ Nature juridique de la décision :

- Quelle juridiction a rendu la décision ? C'est la Cour de cassation, première chambre civile, c'est donc une juridiction de seconde instance
- la Cour rejette le pourvoi

2/ L'identification et le résumé des faits :

- liste dans ordre chronologique des faits qui ont donné lieu au litige :

Dans un premier temps, Pierre-Antoine Bouvier, au nom de sa fille Antoinette-Anne Bouvier, semble avoir eu une relation ou une entente impliquant une promesse de mariage avec une tierce personne.

Dans un second temps, la promesse de mariage n'a pas été retenue, qui aurait conduit Antoinette-Anne Bouvier (ou son père en son nom) à subir un préjudice.

Ensuite, Pierre Antoine intente une action en dommages-intérêts contre l'autre partie, en se fondant sur le préjudice causé par l'inexécution de la promesse de mariage.

La Cour rejette l'action en dommages-intérêts, estimant qu'il n'existait pas de préjudice réel subi par Antoinette-Anne Bouvier.

Pour finir, Pierre-Antoine se pourvoit en cassation, mais la cour de cass confirme la décision de

rejet en indiquant que l'arrêt attaqué ne viole aucune loi.

– Qualification juridique des faits

La promesse de mariage est un acte juridique unilatéral, mais en droit civil, elle est considérée comme dépourvue de force contraignante.

La jurisprudence, confirmée par cet arrêt, consacre son caractère nul car elle porte atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages (principe d'ordre public).

L'inexécution de la promesse de mariage ne donne lieu à réparation en tant que telle.

Cependant, une action en dommages–intérêts peut être envisagée si un préjudice réel distinct de la simple inexécution est prouvé (par exemple, un préjudice matériel ou moral prouvé).

La cour de cassation confirme que, faute de preuve d'un préjudice réel, il n'y a pas lieu à réparation. La demande s'appuie donc sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

– Qualification juridique des personnes

Pierre–Antoine Bouvier → représentant légal

Antoinette–Anne Bouvier → Victime alléguée (la personne qui a subi un préjudice

Défendeur du litige → Partie ayant manqué à la promesse

Cour royale de poitiers → Juridiction de première instance

Cour de cassation → Juridiction suprême

3/ La procédure :

– première juridiction saisie : Cour royale de Poitiers

– le demandeur en instance : Pierre antoine est le requérant, il intente une action en dommages–intérêts.

– le défendeur : la personne qui n'a pas respecté la promesse de mariage

– Qui a interjeté appel : Pierre Antoine

– Celui qui a obtenue gain de cause : le défendeur

– Celui qui a formé le pourvoi : Pierre–Antoine

4/ Les prétentions des parties :

– que demande le demandeur devant la cour de cass : réexaminer la décision rendue par la cour royale de poitiers

– les textes / principes qu'il invoque : principe général de responsabilité civile délictuelle, désormais consacré à l'article 1240 du Code Civil

– interprétation particulière des textes ? Il semble proposer une interprétation selon laquelle, même si la promesse de mariage est dépourvue de force obligatoire (car contraire à l'ordre public), son inexécution pourrait tout de même entraîner des conséquences dommageables nécessitant réparation.

– Arguments opposés par le défendeur : la promesse de mariage est nulle, aucun préjudice réel, principe d'ordre public protège la liberté absolue de consentir ou non au mariage

– sur quel texte ou principe se fonde le défendeur : sur le principe d'ordre public, garantit la liberté matrimoniale (jurisprudence + code civil).

5/Formulation du problème juridique

- Arguments opposés devant la Cour de cassation :
 - Demandeur : Le demandeur soutient que l'inexécution d'une promesse de mariage peut, dans certaines circonstances, causer un préjudice réel (moral ou matériel) ouvrant droit à réparation, même si cette promesse est nulle en soi.
 - Défendeur : Le défendeur rétorque que l'absence de preuve d'un préjudice réel empêche toute indemnisation et que la nullité de la promesse de mariage interdit de tirer des conséquences juridiques de son inexécution.

– Quel est le problème juridique qui s'en dégage ?

question de droit

- Formulation concrète : Une promesse de mariage non tenue peut-elle donner lieu à une action en dommages-intérêts si aucun préjudice réel n'est prouvé ?
- Formulation abstraite : En matière de responsabilité civile délictuelle, la réparation d'un préjudice peut-elle être accordée en l'absence de preuve d'un dommage certain ?

6/ Exposé de la solution

– le sens de la décision :

- Solution adoptée : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Pierre-Antoine Bouvier et confirme que l'absence de preuve d'un préjudice réel empêche la condamnation de l'auteur de l'inexécution.
- Règle appliquée : Une promesse de mariage, bien que nulle, peut exceptionnellement ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, cette réparation est conditionnée à la preuve d'un préjudice réel.

– Reconstitution du raisonnement des magistrats :

1– Principe de liberté matrimoniale : Toute promesse de mariage est nulle, car elle porte atteinte à la liberté absolue de consentir au mariage.

2– Responsabilité délictuelle : L'action en dommages-intérêts ne peut être fondée sur la nullité de la promesse de mariage, mais sur un préjudice réel causé par son inexécution.

3– Absence de préjudice : En l'espèce, aucun préjudice réel et démontré n'a été établi par Pierre-Antoine Bouvier.

4– Conclusion : L'arrêt de la cour royale de Poitiers est conforme à la loi, et il n'y a pas lieu à réparation.

– Définition des termes :

- Promesse de mariage : Engagement moral ou social sans force juridique contraignante, car contraire à l'ordre public.
- Préjudice réel : Dommage certain, prouvé, et directement imputable à un fait générateur.
- Responsabilité civile délictuelle : Obligation de réparer un dommage causé par une faute, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

– Solution abstraite :

- Une action en réparation fondée sur l'inexécution d'une promesse de mariage est irrecevable en l'absence de préjudice réel, car elle ne peut reposer sur la validité de la promesse elle-même, mais uniquement sur les conséquences dommageables prouvées.

- La portée de la décision :
- Portée au regard des textes applicables :

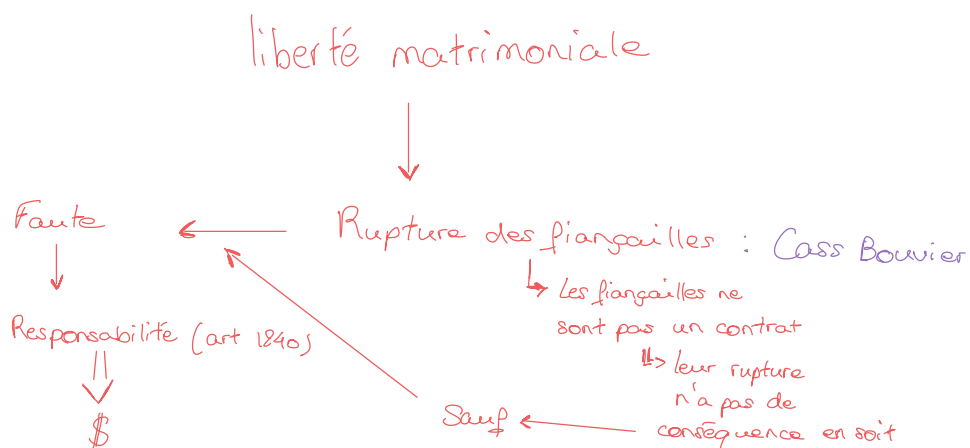
Règle énoncée : L'inexécution d'une promesse de mariage n'engage pas la responsabilité civile si aucun préjudice réel n'est prouvé.

Base textuelle : Ce principe repose sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle) et le principe jurisprudentiel d'ordre public sur la liberté matrimoniale.

- Analyse du texte appliqué :

La règle appliquée est conforme aux textes (article 1240 du Code civil), mais la jurisprudence précise que la nullité d'une promesse de mariage n'exclut pas la réparation en cas de préjudice prouvé.

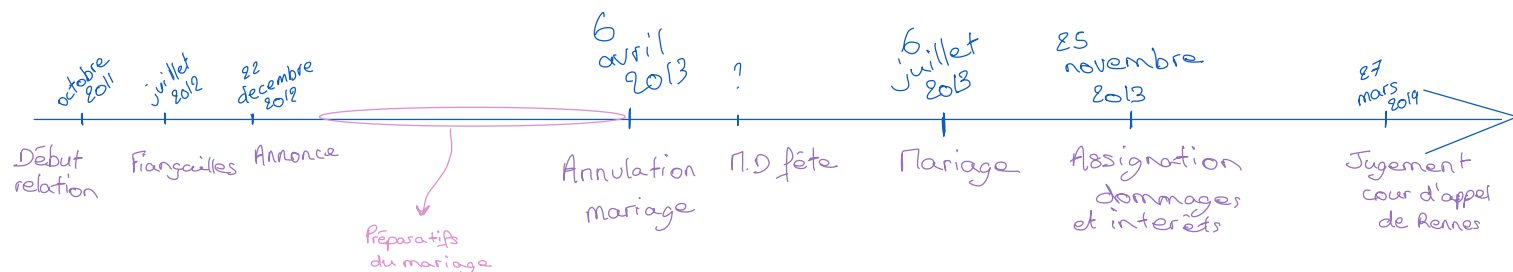
Les magistrats n'ajoutent pas de nouvel élément au texte, mais ils renforcent l'idée que la liberté matrimoniale et la notion de préjudice réel doivent être strictement interprétées.



1/ Nature juridique de la décision :

Il s'agit d'une décision de la Cour d'appel de Rennes, c'est à dire d'une juridiction de second degré. A la fin de l'arrêt, la cour d'appel déboute la demande de la plaignante, le jugement attaqué est infirmé.

2/ L'identification et le résumé des faits :



- Madame Anaëlle D : la requérante
- M. Maxime B : le défenseur (partie civile)

3/ La procédure

C'est M. B qui a interjeté appel de la décision rendue en première instance par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, car c'est Mme. D qui a obtenue gain de cause dans le jugement rendu par le tribunal. La Cour d'appel statue le 27 mars 2019 et donne raison à Mme D en appuyant sa décision sur le fait que la rupture fut violente pour cette dernière, de par son caractère tardif et soudain.

4/ Les prétentions des parties

Dans un premier temps, Mme D, lorsqu'elle assigne M.B en justice, demande dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi suite à leur rupture soudaine.

M.B est opposé à sa demande, il estime que son souhait de ne plus se marier n'était pas trop tardif car exprimé avant même que les alliances ne soient achetées, les invitations envoyées.

Les deux parties s'opposent sur la violence morale de la rupture ainsi que sur son caractère tardif.

5/ Formulation du problème juridique

-> annuler un mariage 3 mois avant la date de celui ci peut-il conduire à des dommages-intérêts ?

6/ Exposé de la solution :

Cour d'appel : Il a le droit de rompre les fiançailles mais les circonstances de la rupture sont brutales (délai, organisation du mariage etc)

Cour de Cass : M.B met l'accent sur les circonstance non fautives de la rupture (mauvaise entente entre eux, il avait un logement de fonction qu'il ne pouvait pas quitter, il a pas mis dehors sa fiancée etc). Cette dernière a comme argument que M.B l'a humiliée car il la mise dehors etc.

=> Exemples quand les motifs ne justifient pas de rompre les fiançailles : rencontrer quelqu'un d'autre, la présence d'un enfant, des oppositions familiales, etc

I – Présentation et analyse d’une décision de justice

Arrêt à analyser : Cass, civ 1ere, 4 décembre 2013, n°12-26.066

° Les faits :

ici les faits sont objectifs, on ne les remet pas en cause

Mme X et M.Y se sont marié en 1969 et ont donné naissance à une fille en 1973. Ils ont ensuite divorcé en 1980 et Mme X a épousé le père de M.Y en 1983. Ce dernier est décédé en 2005, en laissant pour héritier son fils unique et sa femme, Mme X.

M.Y a, en 2006, assigné son ex-épouse et belle-mère, Mme X en annulation du mariage avec son père.

° La procédure

Suite au décès de son père en 2005, M. Claude Y a assigné son ex-épouse et belle-mère, Mme X en annulation du mariage qu’elle avait contracté avec Raymond Y (le père), car celui ci étant contraire à l’article 161 du Code Civil.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt rendu le 21 juin 2012, dissout le mariage célébré le 17 septembre 1983 entre Raymond Y et Mme X.

Mme X interjete appel de cette décision.

° Les prétentions des parties (moyens)

M. Claude Y souhaite l’annulation du mariage entre son père et son ex-épouse car celui ci est contraire à l’article 161 du Code Civil, qui dispose que « le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ».

Mme X défend son mariage en expliquant que cela fait près de 20 ans qu’elle était mariée M. Raymond Y et que l’annulation de celui-ci conduirait à une immixtion de leur vie privée et familiale. De plus cela reviendrait à perturber une fois de plus les relations familiale et la lignée généalogique.

+ invoque un arrêt de la Cour Euro qui autorise un mariage comme tel

° Le problème de droit qui se posait en l’espèce

L’annulation d’un mariage, contracté frauduleusement, près de 20 après celui ci est-il une atteinte à la vie privée et familiale ?

° La solution de droit

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 septembre 2012, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

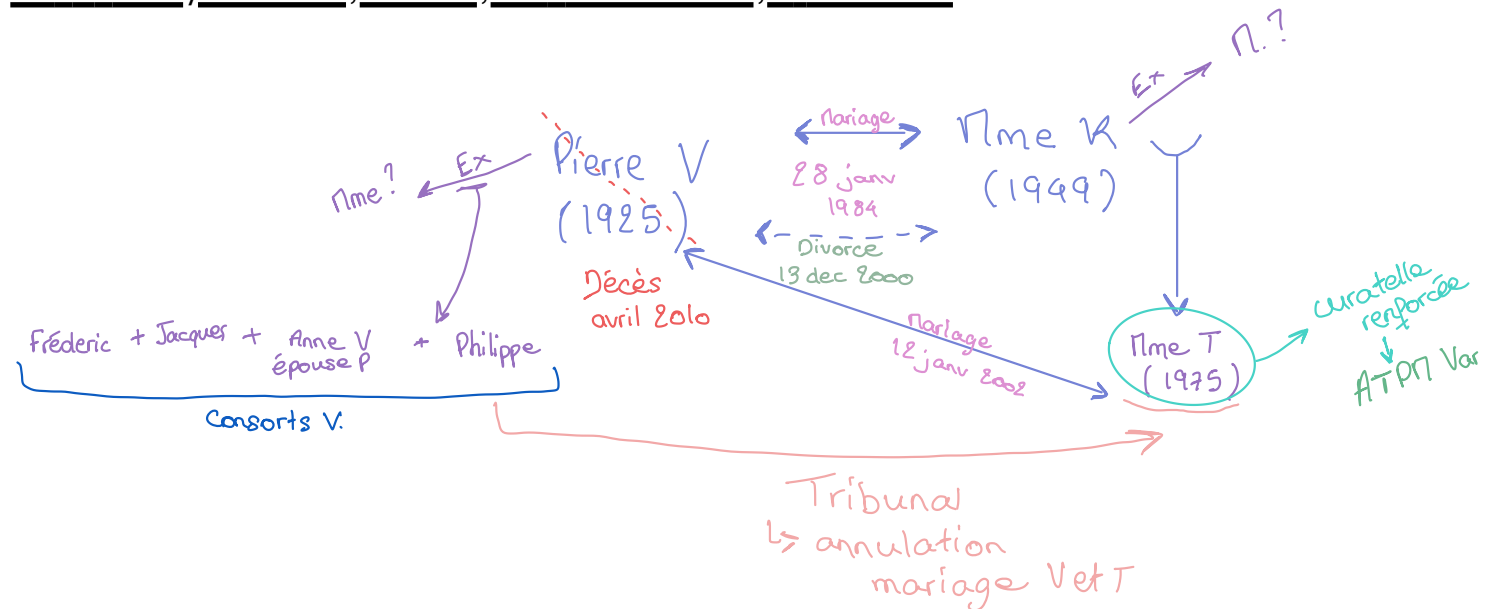
=> On ne peut pas annuler le mariage du vivant des époux (la faute commise par l’OEC est faite et interchangeable) par contre l’annulation peut se faire après le décès d’un des époux.

II – Apprentissage de la méthodologie du cas pratique

→ Indiquer si le mariage entre Mme X et Raymond Y évoqué dans l'arrêt aurait dû être célébré au regard des règles régissant les empêchements à mariage.

III – Présentation et analyse d'une décision de justice

Arrêt à analyser : Cass, civ 1ere, 8 décembre 2016, n°15-27.201



* Les faits :

M. Pierre V a épousé en 1984 Mme.K, puis ils ont divorcé en 2000. M.V a ensuite épousé sa belle-fille, fille de Mme K d'une précédente union, en 2002. M.V est décédé en avril 2010, et ses enfants, MM. Frédéric, Jacques, Philippe et Mme Anne V, ont assignés Mme.K en annulation du mariage qu'elle avait avec leur père, M.V.

* La procédure :

MM. Frédéric, Philippe, Jacques et Mme Anne V (les requérants) assignent en annulation du mariage Mme.T (défendeur), épouse de M.V. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 décembre 2014, annule le mariage de cette dernière. Mme T se pourvoit donc en cassation.

* Les moyens :

Dans un premier temps, les consorts V assignent Mme.T en annulation du mariage et en dommage-intérêts. Ils avancent que le mariage entre Mme.T et leur père, M.V était prohibé sur le fondement de l'article 161 du code civil, puisque réalisé entre anciens alliés en ligne directe.

Mme T, placée sous curatelle renforcée, assure qu'annuler le mariage serait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque elle et M.V étaient mariés depuis 8 ans sans que personne ne contredise leur union.

*** La question de droit :**

Annuler un mariage prononcé à l'encontre de l'article 161 du Code Civil est-il une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale édicté dans l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

*** La solution :**

La cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2016, rejette le pourvoi de Mme T. Dans son arrêt, la Cour confirme la décision prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et annule le mariage de Mme.T et M.V, sur le fondement que ces dernier n'étaient marié depuis seulement 8 ans, que Mme T avait 9 ans lorsque M.V a épousé sa mère, et que par ailleurs, le mariage fut prononcé à l'encontre de l'article 161 du Code Civil. La cour de cassation affirme également que prononcer l'annulation du mariage ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme T.

=> Différence de solution entre arrêt du 4 décembre 2013 et celui du 8 décembre 2016 :

La solution rendue dans ces 2 arrêts est opposée. Dans le premier arrêt, la Cour convient qu'annuler le mariage serait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant. En revanche, dans le second arrêt, la cour annule le mariage. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les faits sont également bien différents. Dans le premier arrêt, le mariage « prohibé » à duré près de 20ans et des enfants sont né de cette union. Dans le second arrêt, le mariage n'a duré que 8 ans et aucun descendants n'en ressort.

- Correction cas pratique arrêt n°1 4 décembre 2013, n°12-26.066 -

-> Intro : qlqch d'assez court = accroche en une phrase, les faits qualifiés, la question de droit.

-> Le plan (si un plan est nécessaire, dans ce cas là non)

-> Question de droit : ON PART DU FAIT QU'ILS ÉTAIENT MARIÉS : le mariage entre deux alliées en ligne directe peut-il être appliqué ? Article 12 et art 8

ON PART DU PRINCIPE QU'ILS ÉTAIENT PAS MARIÉ : règle de droit : Art 161 et 164

*** ON PART DU PRINCIPE QU'ILS ÉTAIENT PAS MARIÉ :**

-> En droit, art 161, 164 (sur le décès de la personne qui a créé l'alliance), arrêt de la CEDH

-> En l'espèce, art 161 -> Mme X et M.Y

-> Conclusion -> Le mariage peut être célébré car jurisprudence

*** ON PART DU PRINCIPE QU'ILS SONT MARIÉ :**

-> Est ce que le mariage encourt automatiquement la nullité

-> art 164 sur le décès, pas le droit à la levée de la prohibition , l'officier peut annuler le mariage, mais voir temps de mariage etc

-> Le mariage encourt la nullité

Thème 1 : Le devoir de fidélité

* Ordre public de protection :
sauvegarde d'un intérêt privé
* Ordre public de direction :
sauvegarde d'un intérêt
général

I – Présentation et analyse d'une décision de justice

Arrêt à analyser : Cass, civ, 1ère, 16 décembre 2020, n°19-19.387

*** Les faits :**

Attention à qualifier les faits

La société Blackdivine est éditrice d'un site de rencontre « Gleeden », spécialisé dans les rencontres extra-conjugales, et a formé une campagne publicitaire pour son site en prônant les rencontres extra-conjugales. L'association Confédération Nationale des Associations Familiales et Catholiques (CNAFC) assigne la société Blackdivine en justice pour incitation à l'infidélité.

Les dates sont inutiles

*** La procédure :** Il faut aussi préciser pourquoi la Cour d'appel rejette la demande. Ici, la cour d'appel explique qu'il existe des couple qui tolèrent l'infidélité

L'association CNAFC assigne la société Blackdivine en devant le tribunal de grande instance de Paris afin de juger nuls les contrats de cette dernière et lui ordonner de diffuser ses conditions commerciales et ses conditions de protection de données, ainsi que la faire condamner au paiement de dommages-intérêts. Le tribunal, dans un jugement du 9 février 2017 a déclaré la CNAFC irrecevable.

L'association interjette appel du jugement rendu en première instance, mais renonce à certaines demandes et n'a maintenu que celle relative à la publicité litigieuse, et demande à la société Blackdivine de cesser de faire référence à l'infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2019 a confirmé le jugement rendu en première instance.

L'association CNAFC forme alors un pourvoi en cassation.

*** Les moyens :**

L'association CNAFC accuse la société Blackdivine de promouvoir, au travers de publicités, les relations extra-conjugales, et ainsi, l'infidélité dans le mariage comme énoncé à l'article 212 du Code Civil.

La société Blackdivine se défend sur le fondement de l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme, qui dispose du droit à la liberté d'expression.

*** La question de droit :**

Interdire une publicité promouvant l'infidélité dans le mariage, sur le fondement de l'article 212 du CC, serait-ce une atteinte à la liberté d'expression, selon l'article 10 de la CEDH ?

Est ce que la campagne publicitaire pouvait-elle être interdite → Question juridique : L'obligation de fidélité dans le mariage justifie t'il l'atteinte à la liberté concernant la promotion de l'infidélité ?

* La solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi de l'association CNAFC. La Cour assure que le site de rencontre et les publicités faites par la société Blackdivine ne vantent ni n'incitent à l'infidélité, et de plus, résulte du droit de chacun à la liberté d'expression.

De plus, l'infidélité ne peut être utilisée qu'entre époux.

II – Approfondissement et mise en situation

Question 1 : Quelle est la conception du devoir de fidélité retenue par la Cour de cassation ?

→ La cour de cassation base son jugement sur le fondement de l'article 212, qui dispose que certes les époux se doivent fidélité, mais elle ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l'autre à l'occasion d'un divorce, puisque l'infidélité ne constitue qu'une faute civile. Si les époux décident d'être libertin on ne pourra pas intervenir.

Question 2 :

Cette question est à traiter comme un cas pratique

→ Comme évoqué plus haut, l'infidélité ne peut être utilisée que par un époux sur l'autre à l'occasion d'un divorce. Par ailleurs, le beau père ne peut pas demander réparation à sa belle fille pour le préjudice subi. + article 212

Thème 2 : Au-delà du mariage : la protection des victimes de violence

I – Analyse guidée d'un texte

Questions sur l'article 515–9 du Code Civil

1/ Quel est le champ d'application du texte ?

→ Cet article s'applique dans toutes les formes d'union (PACS, concubinage, mariage), que les conjoints aient cohabité ou non.

2/ Quelles sont les conditions posées pour que le juge aux affaires familiales puissent délivrer une ordonnance de protection ?

→ Les violences ont eu lieu au sein d'un couple ou entre des ex-conjoints, à condition qu'elles mettent en danger la personne qui en est victime, ou un ou plusieurs enfants.

3/ Comparez la rédaction issue de la loi du 13 juin 2024, en vigueur depuis le 15 juin 2024, et la rédaction antérieure résultant de la loi du 28 décembre 2019.

La loi du 13 juin 2024 élargit le champ d'application de la loi du 28 décembre 2019. → ils ont enlevé la virgule et on rajouté un « ou ». On prend maintenant en considération les enfants.

II – Présentation et analyse d’une décision de justice

Arrêt à analyser : Cass, civ 1ere, 23 mai 2024, n°22-22.600

* Faits :

Mme P demande une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint afin que celui ne puisse plus entrer en relation avec elle et leur enfant H, en dehors des droits de visites accordés.

* Procédure

Mme P par requête du 23 mars 2022, fait la demande d’une ordonnance de protection contre son ancien conjoint.

Ce dernier, M.V interjette appel de la décision du juge aux affaires familiales. Dans son arrêt, du 20 octobre 2022, la Cour d’appel autorise l’ordonnance de protection pour Mme P et leur enfant H.

M.V forme alors un pourvoi en cassation

* Moyen :

D’une part, M.V, le demandeur, soutient que le JAF ne pouvait délivrer une ordonnance de protection au bénéfice de l’enfant que si un risque de danger pour celui-ci était établi, ce qui ne pouvait se déduire du seul fait que la mère était exposée à des violences vraisemblables menaçant sa intégrité.

D’autre part, Mme P, la défenderesse, fait valoir que les violences exercées à son encontre justifiaient la protection de l’enfant, estimant que le danger pour elle impliquait également un risque pour leur fils.

* Problème de droit :

Le JAF peut-il, sur le fondement des articles 515-9 et 515-11 du code civil, interdire à un parent tout contact avec son enfant dans le cadre d’une ordonnance de protection ?

→ Est ce que l’existence de violences au sein du couples sont un motif suffisant pour interdire à l’un des parents de voir l’enfant, dans le cadre d’une ordonnance de protection ?

* Solution du juge :

La cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M.V, affirmant que le JAF, en présence de violences vraisemblables exercées par un parent sur l’autre, peut prendre des mesures de protection concernant l’enfant, sans qu’il soit nécessaire d’établir un danger spécifique pour celui-ci. Elle a précisé que l’appréciation de la vraisemblance des violences relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Thème 1 : Divorces par consentement mutuel

I – Présentation et analyse d’une décision de justice

Jugement à analyser : Tribunal judiciaire de Versailles, n°20/00907, 2e chambre, 30 avril 2024

*** Faits :**

Un couple a divorcé, par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats. La convention de divorce a été réalisée à distance, selon une procédure à moindre coût.

*** Procédure :**

La requérante, l’ex-épouse, souhaite faire annuler la convention de divorce, qui, selon elle, ne respecterait pas la procédure formelle de divorce.

*** Moyens :**

La requérante expose que son avocate n’était pas présente lors de la signature de la convention, et qu’elle ne s’est pas impliquée dans l’affaire, rendant ainsi la convention caduque.

*** Question de droit :**

La présence de l’avocat de l’époux est-elle obligatoire lors de la signature de la convention de divorce pour que celle-ci soit légale ?

*** Solution :**

Le tribunal judiciaire de Versailles annule la convention de divorce car celle-ci n’a pas été réalisée selon la procédure édictée à l’article 229 du Code Civil.

II – Mise en situation

Attention à la méthodologie du cas pratique (en droit, en l’espèce, en conclusion)

Question 1 : Pour que la convention de mariage soit légale il faut que les époux aient un avocat chacun, non pas un seul avocat qui s’occuperait des deux. De plus, selon l’article 229-4 du code civil, les époux doivent avoir un délai de réflexion de 15 jours entre la rédaction de la convention et sa signature. Hors, ici, la convention de divorce a été signée directement après sa rédaction. Par ailleurs, la convention encourt bel et bien l’annulation.

Question 2 : L’annulation, en droit, a un effet rétroactif, elle porte sur le passé et sur le futur. Ainsi, annuler une convention de divorce supprimerait tout divorce, et les ex-époux se retrouveraient ainsi de nouveau mariés.

I – Présentation et analyse d’une décision de justice et d’une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt à analyser : Cour de cassation, Civ, 1ere, 17 septembre 2020, n°20-10.564

Mme E.QK demandeuse en pourvoi

M. HK opposant au litige

M. NK défendeur en cassation et héberge M.HK

*** Faits :**

Un couple est en procédure de divorce, chacun forme une demande en divorce pour faute à l’encontre de son conjoint;

L’époux, le défendeur en cassation, soutient l’argument que sa femme refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui depuis de nombreuses années, et par ailleurs, elle avait faillit a son devoir conjugal.

L’épouse, elle demande la condamnation de l’intimité à lui payer la somme de 8 000 euros.

*** Procédure :**

La requérant a interjeté appel du jugement rendu en première instance. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 novembre 2019 condamne la requérante à verser des dommages-intérêts à son époux, en plus de prononcer le divorce pour faute à l’égard de cette dernière.

La requérante forme alors un pourvoi en cassation.

*** Moyens :**

Le défendeur en cassation soutient l’argument que sa femme refusait depuis de nombreuses années d’avoir des relations sexuelles avec lui, et par ailleurs, elle avait gravement manqué a son devoir matrimonial.

La requérante se défend en expliquant avoir eu de nombreux problèmes de santé et, par conséquent, ne souhaitait plus avoir de relations intimes avec son époux.

*** Problème de droit :**

Le refus prolongé de relations sexuelles avec son époux constitue-t-il, en soit, une cause de manquement grave au devoir matrimonial ?

*** Solution :**

Les juges de cassation ont rejeté le pourvoi de Mme EQK, sur le fondement que les relations sexuelles constituent un élément essentiel de la vie de couple, et est donc un devoir

matrimonial. Pour la Cour, le refus de l'épouse constitue un manquement grave aux devoirs du mariage, et entraîne donc le divorce pour faute.

*** Portée et analyse au regard de la décision HW. contre France du 23 janvier 2025 :**

Dans cet arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation confirme la jurisprudence en application jusque là. Le refus prolongé de relations sexuelles entre époux peut constituer un manquement grave au devoir du mariage, malgré les problèmes de santé que peut avoir l'époux. Cependant, par sa décision du 23 janvier 2025, la CEDH a constitué un revirement de jurisprudence. La CEDH a condamné la France pour son jugement de l'affaire H.W. Selon elle, la cour de cassation a violé l'article 8 de la CEDH, sur le droit au respect de la vie privée et familiale.

Arrêt à analyser : Cour européenne des droits de l'homme, affaire H.W contre France, 23 janvier 2025, requête n°13805/21

Dans sa décision H.W contre France, la CEDH met en place un raisonnement structuré. La Cour européenne conclut une violation de l'article 8 de la CEDH, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour expose dans un premier temps l'existence d'une ingérence.

Elle a estimé que la réaffirmation du « devoir conjugal » et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante en raison de l'absence de relations intimes constituaient une ingérence dans le droit de Mme H.W au respect de sa vie privée.

La Cour justifie ensuite l'ingérence.

Sur la base légale, l'ingérence était prévue par la loi française, qui impose aux époux des obligations réciproques dont le « devoir conjugal ».

Sur le but légitime, les autorités françaises ont soutenu que cette ingérence visait à protéger l'institution du mariage et à préserver l'unité familiale.

La nécessité et proportionnalité de l'ingérence

– Motifs pertinents et suffisants ; La Cour a examiné si les motifs avancés par les juridictions françaises étaient pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence. Elle a conclu que la simple absence de relations intimes, sans prise en compte du consentement et des circonstances personnelles, ne pouvait constituer un motif suffisant pour prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de la requérante.

– Juste équilibre : La cour a estimé que les juridictions françaises n'avaient pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu, en imposant une vision traditionnelle du mariage qui ne respecte pas l'autonomie personnelle et le droit au respect de la vie privée.

Ainsi, la CEDH a conclu que la condamnation de Mme H.W, pour manquement au « devoir conjugal » constituait une violation de l'article 8 de la Convention. Elle a souligné que le mariage ne saurait impliquer un consentement implicite à des relations sexuelles futures, et que le consentement doit être donné librement à chaque moment, au regard des circonstances et du respect mutuel entre les époux.

Cette décision marque une évolution significative dans la reconnaissance des droits individuels au sein du mariage, affirmant que les obligations matrimoniales ne peuvent porter atteinte à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

II – Mise en situation

Question 1 : Depuis la décision de la CEDH du 23 janvier 2025, une telle procédure n'est pas envisageable, car elle y irait à l'encontre de l'article 8 de la CEDH, relatif au droit au respect de la vie privée. Chaque époux est libre de choisir s'il souhaite avoir, ou non, des relations avec l'autre.

Question 2 : L'époux peut donc opposer son droit au respect de la vie privée, et le fait que le consentement au mariage n'engage pas au consentement aux relations sexuelles futures.

CORRECTION :

Question 1 :

En droit, -> énumération des articles et jurisprudences

Civ 1ère, 1997 -> raisons médicales

Article 242 -> divorce pour faute

CEDH, 2025 -> jurisprudence, on ne peut pas demander le divorce pour faute pour manque de devoir conjugal

Art 8 CEDH -> liberté privée

Art 12 CEDH -> liberté matrimoniale

Art 229 -> cas de divorce

Art 215 -> communauté de vie

En fait, / en l'espèce -> explication au regard de l'arrêt étudié

L'art 229 prévoit 4 cas de divorces, dont, l'art 242, le divorce pour faute.

Parmi les fautes que l'on peut invoquer, apparemment, selon Civ 1ère 1997, le devoir conjugal qui n'est pas suivi. Mais Art 12 CEDH, En plus de ça, elle a le droit à la liberté matrimoniale, elle peut quitter une union qui ne lui convient plus.

Art 215, communauté de vie mais pas communauté de lit. De plus, art 8 de la CEDH droit à la vie privée que pourrait invoquer l'époux, puis arrêt CEDH H.W contre France de 2025.

(jurisprudence).

En conclusion,

Elle ne peut pas demander le divorce pour faute

Commentaire de texte :

– Cass, 1ère Civ, 17 septembre 2020, n°20–10.564 –

I – La supériorité du devoir conjugal au regard du droit à la vie privée

A – La condition physique de l'épouse

→ Accident grave de métro, lui a laissé de nombreuses séquelles, problèmes de santé liés à une maladie, etc

B – La violation du devoir conjugal

→ Les arguments avancés par la défenderesse ne sont pas suffisants « Que toutefois de tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l'épouse »

→ La cour estime que la défenderesse a violé le devoir conjugal

II – Les conséquences de la condamnation

A – L'atteinte à la vie privée

→ L'obligation du devoir conjugal ne porte pas atteinte, selon la cour, à la vie privée.

« Procédant du principe de liberté individuelle et de droit à l'intégrité physique, l'absence de relations intimes ne caractérisent pas en soi un fait constitutif d'une telle violation »

B – La portée subjective de la condamnation

→ cette condamnation apporte une vision catégorique et archaïque du devoir conjugal.

→ Ouverture avec arrêt de la CEDH affaire H.W contre France, du 23 janvier 2025, la CEDH condamne la France pour son jugement, au motif qu'il porte atteinte au droit à la vie privée, art 8 de la CEDH

Séance 5 : évaluation

Cas pratique → introduction avec les faits + problème de droit, en droit, en l'espèce, conclusion.

Séance 6 : Le divorce (suite)

I – Divorces par consentement mutuel et divorces contentieux

Correction séance 4

II – Questions de procédure

Question 1 : Hypothèses mentionnées à l'article 238 du Code Civil

Pour que ce soit prononcé un divorce pour altération définitive du lien conjugal il faut :

- * Si demande pour altération def du lien conj → Séparation d'un an avant la demande en divorce
- * Absence de motifs précisés lors de l'introduction de l'instance → le délai de séparation commence plus tard
- * Demandes concurrentes en divorce → on ne prend pas en compte le délai de séparation

Question 2 : Alinéa 3 de l'article 238 :

Cet alinéa prévoit une exception au principe énoncé plus haut dans l'article

Question 3 : « sans préjudice des dispositions de l'article 246 »

Cela signifie qu'il faut tout de même prendre en compte la disposition énoncée à l'article 245. Les deux articles sont compatibles, le juge examine d'abord la demande pour faute puis celle pour altération def du lien conj

Question 4 : Hypothèses de l'article 245 du Code Civil

Cet article traite des situations où l'époux demandeur d'un divorce pour fautes a lui-même commis des fautes. Les principales hypothèses envisagées, les attitudes possibles du défendeur et les décisions susceptibles d'être adoptées par le juge sont les suivantes :

- * Fautes du demandeur n'empêchant pas l'examen de sa demande
- * Demande reconventionnelle du défendeur
- * Prononcé du divorce aux torts partagés sans demande reconventionnelle

Décisions susceptibles d'être adoptées par le juge :

- * Rejet de la demande de divorce
- * Prononcé du divorce aux torts exclusifs du défendeur
- * Prononcé du divorce aux torts partagés

III – Méthodologie du commentaire d'arrêt

Intro : Fiche d'arrêt

- > accroche où on identifie l'arrêt par exemple 23 septembre 2003, 1ère chambre civile, Cour de cassation.
- > Faits identifiés (pas forcément les dates sauf importantes)
- > Procédure => La cour d'appel déboute / accueille les demandes, au motif ...
- > Moyens des parties (pk ils vont en cassation)
- > Question de droit
- > Solution + portée => La cour rejette le pourvoi / casse l'arrêt. Pour la portée, dire si c'est un revirement de jurisprudence ou confirmation etc
- > Annonce du plan => en une phrase

I – (A + B)

Chapeau annonce A et B

A–

Transition annonce B

B–

Transition II

II –

Chapeau

=> PLAN APPARENT

Les sous parties commencent par une citation de la solution de cassation, ensuite on l'explique sans faire une paraphrase, puis on fait un raisonnement, on va plus loin, qu'elle est l'argumentation de la cour de cassation, le contexte, les difficultés d'application etc.

I.

A –

- Citation -> Pas forcément une phrase entière
- Expliquer
- Reasonner -> argumentation
 - > contextualiser
 - > difficultés
 - > solution antagoniste

=> Chaine YouTube : filez droit

Séance 3 : Cass civ1ere, 16 decembre 2020, n°19.19.387

CNAF -> demandeur

Blackdivine -> défendeur

-> site de rencontres extra-conjugales

Cour d'appel Paris, 17 mai 2018

Moyens en 3 parties dans chaque paragraphe :

1/ Règle de droit qu'il invoque

2/ Ce qu'a fait la cour d'appel

3/ Conclusion, pourquoi l'arrêt doit être cassé

Fiche d'arrêt

Les faits : 1pts

Des époux

~~Demande de divorce~~ → Inutile d'en parler

Demande en nullité de la part de l'époux → car premier mariage

Cour d'appel de Versailles 22 décembre 2017

La procédure : 2pts

La CA n'a pas voulu annuler le mariage (en France), le requérant forme un pourvoi en cassation. → préciser la date et le lieux de la CA + pourquoi elle rejette

Elle rejette sa demande car cérémonie de LV sans conséquence

Moyens : 3pts

Moyens en 3 branches :

Première branche : la prescription → Pas important

Deuxième et troisième branche : le défendeur reproche à la CA de ne pas avoir pris en compte le but du mariage à LV.

Problématique : 3pts

Intention matrimoniale et nullité du mariage → mariage bigame car le premier mariage n'est pas dissout pour lui

→ Un mariage contracté aux EU peut-il entraîner la nullité du second mariage pour bigamie ?

Solution : 3pts

La Cour rejette le pourvoi PARCE QUE → pas d'intention matrimoniale (pas de publication des bans, pas de transcription etc) dans le premier mariage et donc ne pouvait pas amener à l'annulation du second mariage.

Portée : 1pts

La cour réaffirme l'importance du consentement et de l'intention matrimoniale du mariage

Cas pratique

→ Le mari quitte le domicile familial

→ contracte un second mariage sans que le premier soit dissous

=> elle peut demander un divorce pour faute art 242

=> Nullité du second mariage

POSSIBILITÉ DE FAIRE UN PLAN (I – ET II –)

I – La nullité

Art 147, 184 (limite les delande en nullité pour mariage bigame aux personnes qui ont un intérêt légitime) et 188 (ouvre la possibilité de demande en nullité à l'époux sans justifier)

II – Le divorce pour faute

Art 242, 215 (communauté de vie), art 212 (devoir de fidélité)

On peut ajouter art 1240 responsabilité civile

=> En commettant un adultère + quittant le domicile, il n'a pas respecté les articles (..), ses fautes, surtout adultère répété art 212, constitue une violation grave et renouvelée....; l'épouse peut demander le divorce sur le fondement de l'article 242.

Séance 8 : Pacs et concubinage

II – Le Pacte Civil de Solidarité

Arrêt à analyser : Cour de cassation, 1ere Chambre civile, 8 mars 2017, n°16-16.685

Sur le moyen unique :

Vu les articles 515-1 et 515-2, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ; que, selon le second, il ne peut, à peine de nullité, y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], né le [Date naissance 1] 1926, sous curatelle renforcée, a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à être autorisé à conclure un pacte civil de solidarité avec M. [X], à la suite du refus de son curateur de l'assister dans cette démarche ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la notion de filiation est étrangère à celle de couple et que la définition de leur relation par MM. [X] et [J] ne correspond pas à celle du pacte civil de solidarité, les intéressés ayant déclaré que le lien qui les unissait était celui d'un père à son fils, du fait de leur écart d'âge important, de quarante-quatre ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, l'existence d'une vie commune de vingt-quatre ans entre les intéressés, d'autre part, l'absence de tout empêchement légal à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

-> Les faits :

Deux partenaires souhaitent conclure un Pacte Civil de solidarité. Le curateur de l'un des deux partenaire refuse d'accompagner ce dernier dans sa demande, en raison d'une grande écart d'âge entre eux.

-> Procédure :

Le curateur d'un des partenaires a refusé d'assister ce dernier dans sa démarche. Il saisi alors le juge des tutelles afin qu'il l'autorise à conclure un pacte civil de solidarité avec son partenaire.

La Cour d'appel, dans un arrêt du 8 décembre 2015, a débouté le requérant dans sa demande, aux motifs que la relation qu'entretiennent les partenaires ne correspond pas à celle du Pacs édictée aux articles 515-1 et 515-2 du Code Civil, et que le lien qui les unit est celui d'un père à son fils.

-> Les moyens :

Déçu du jugement rendu par la cour d'appel, le requérant forme un pourvoi en cassation. Ce dernier affirme que la relation qu'il entretient avec son partenaire dure depuis près de vingt-quatre ans. De plus, la cour d'appel a violé les articles 515-1 et 515-2 du Code Civil puisque dans la situation présente, les partenaires ne disposent d'aucun empêchements légaux à la conclusion du PACS, (ils ne sont pas des alliés en ligne directe ni collatérale)

-> Question de droit

L'absence de la condition de vie commune entre deux partenaires peut-il constituer un empêchement à Pacs au regard des articles 515-1 et 515-2 du Code Civil ?

-> Solution du juge

La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2015, aux motifs que les deux partenaires vivent ensemble depuis près de vingt-quatre ans et que par ailleurs, l'écart d'âge entre les partenaires et l'absence de vie commune ne constitue pas un empêchement à Pacs, sur le fondement des articles 515-1 et 515-2 du Code Civil.

Introduction :

Suite à la création du Pacte civil de solidarité avec la loi du 15 novembre 1999, de nombreux contentieux ont émergés. Dans l'arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, du 8 mars 2017, les deux partenaires souhaitent conclure un pacte civil de solidarité.

Cependant, le curateur de l'un des partenaires a refusé d'accompagner ce dernier dans sa démarche. Le requérant saisi alors le juge des tutelles afin qu'il l'autorise à conclure un pacte civil de solidarité avec son partenaire. La Cour d'appel, dans un arrêt du 8 décembre 2015, a débouté le requérant dans sa demande, aux motifs que la relation qu'entretiennent les partenaires ne correspond pas à celle du Pacs édictée aux articles 515-1 et 515-2 du Code Civil, et que le lien qui les unit est celui d'un père à son fils.

Déçu du jugement rendu par la cour d'appel, le requérant forme un pourvoi en cassation. Ce dernier affirme que la relation qu'il entretient avec son partenaire dure depuis près de vingt-quatre ans. De plus, la cour d'appel a violé les articles 515-1 et 515-2 du Code Civil puisque dans la situation présente, les partenaires ne disposent d'aucun empêchements légaux à la conclusion du PACS, (ils ne sont pas des alliés en ligne directe ni collatérale).

Ainsi, nous pouvons nous demander si un écart d'âge important entre deux partenaires peut constituer un empêchement à Pacs au regard des articles 515-1 et 515-2 du Code Civil ?

La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2015, aux motifs que les deux partenaires vivent ensemble depuis près de vingt-quatre ans et que par ailleurs, l'écart d'âge entre les partenaires ne constitue pas un empêchement à Pacs, sur le fondement des

articles 515–1 et 515–2 du Code Civil.

I – Les conditions d’empêchement à PACS

A – Les différents empêchements à PACS selon les articles 515 et suivant du code civil

B – L’écart d’âge entre les partenaires

II – La communauté de vie et ses conditions dans le PACS – La place du lien affectif dans le PACS

A– Le PACS et le lien affectif

B – Le pacte civil de solidarité libre de droit

=> Arrêt non publiés au bulletin = ferme la portée de la décision, applicable dans le cas présent mais pas dans d’autre cas

Correction :

Il faut commenter la solution de la Cour de cassation, pas du reste
DANS CHAQUE SOUS-PARTIE DU PLAN

I – Le manque de base légale dans l’argumentation de la Cour d’appel

A – La notion de couple étrangère à celle du PACS

B – La neutralité filiation subjective entre les deux requérants

II – Un arrêt applicable seulement en l’espèce

A – Une durée de vie commune conséquente

B – Le cadre du PACS à respecter

=> Plan valable

- Ils vivent ensemble
- Ils ont 44 ans d’écart
- Mais pas de lien de filiation
- Absence de vie de couple

Plan prof :

I – Une interprétation **rigoureuse** des conditions du PACS

A – La reconnaissance juridique de la vie commune : « alors qu’elle considérerait d’une part, l’existence de vie commune entre les intéressés » -> 24 ans de vie commune

B – L’absence d’empêchement légal avéré : « alors qu’elle constatait d’autre part l’absence de tout empêchement légal à la conclusion d’un PACS »

II – L’écart entre la vocation juridique du PACS et ses effets sociaux

A – La neutralité de l’écart d’âge entre les partenaires : « absence d’empêchement légal au pacs » : ils n’ont pas de lien de filiation

B – L’indifférence de l’existence d’un couple : l’art 515–1 ne mentionne pas le couple

=> Remet en cause le PACS, sert normalement aux couples pour organiser leur vie commune...

=> Affirme la qualité de contrat du PACS, et la différence avec le concubinage

III – Le concubinage

Deux concubins

Deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation qui se trouve sur un terrain de Mme E

Rupture du concubinage

M.S demande créance sur le fondement art 555 du CC

→ Les faits :

Deux concubins ont fait construire une maison sur la propriété de la défenderesse. Le requérant a engagé une grande somme d'argent dans les travaux et, suite à leur rupture, demande une créance sur le fondement de l'article 555 du Code Civil.

→ La procédure :

Le requérant interjette appel du jugement rendu en première instance. Dans son arrêt rendu le 16 octobre 2018, la Cour d'appel de Toulouse confirme le jugement initial, aux motifs que, sur le fondement de l'article 555 du Code Civil, la participation du requérant aux travaux résultaient d'une aide aux charges de la vie commune, puisque l'immeuble constituait le logement familial.

→ Les moyens :

Le demandeur, déçu, forme un pourvoi en cassation.

Il invoque les violations des articles 214 et 555 du Code Civil pour fausse application.

L'article 555 du code de citation civil régit les rapports entre concubins en ce qui concerne les plantations et constructions faites sur la propriété de l'un des deux. Le requérant estime qu'ayant investi une somme d'argent dans la propriété de son ex-concubine, elle devrait lui verser une indemnisation.

→ Question de droit :

Sur le fondement de l'article 555 du Code Civil, aider financièrement à la construction du logement familial sur la propriété de son concubin peut-il faire l'objet d'une créance après la rupture du concubinage ?

→ Solution :

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l'immeuble construit par les deux concubins constituant le logement familial, les investissements apportés par le requérants n sont que des participations aux charges de la vie commune, auxquelles il est tenu de participer, sur le fondement de l'article 214 du Code Civil. Ainsi, il ne peut recevoir aucune créance de la part de la défenderesse.

Introduction :

La cour de Cassation a rendu un arrêt le 2 septembre 2020, portant sur le concubinage et les contributions aux charges de la vie.

Dans cet arrêt, deux concubins ont fait construire une maison sur la propriété de la défenderesse. Le requérant a engagé une grande somme d'argent dans les travaux et, suite à leur rupture, demande une créance sur le fondement de l'article 555 du Code Civil.

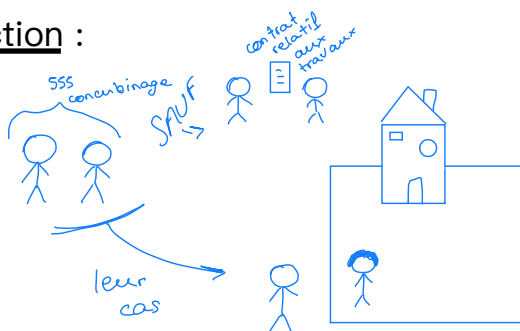
Le requérant interjette appel du jugement rendu en première instance. Dans son arrêt rendu le 16 octobre 2018, la Cour d'appel de Toulouse confirme le jugement initial, aux motifs que, sur le fondement de l'article 555 du Code Civil, la participation du requérant aux travaux résultaient d'une aide aux charges de la vie commune, puisque l'immeuble constituait le logement familial.

Le demandeur, déçu, forme alors un pourvoi en cassation. Il invoque les violations des articles 214 et 555 du Code Civil pour fausse application. L'article 555 du code de citation civil régit les rapports entre concubins en ce qui concerne les plantations et constructions faites sur la propriété de l'un des deux. Le requérant estime qu'ayant investi une somme d'argent dans la propriété de son ex-concubine, elle devrait lui verser une indemnisation.

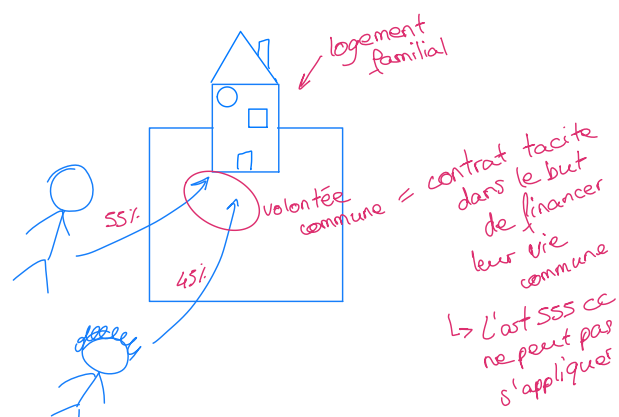
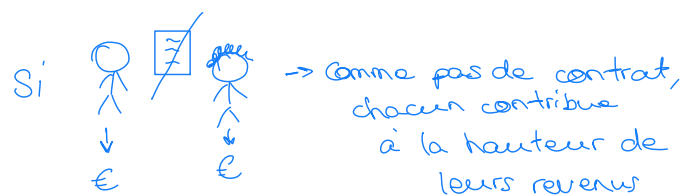
Ainsi, il serait pertinent de se demander si, sur le fondement de l'article 555 du Code Civil, aider financièrement à la construction du logement familial sur la propriété de son concubin peut-il faire l'objet d'une créance après la rupture du concubinage ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l'immeuble construit par les deux concubins constituant le logement familial, les investissements apportés par le requérants ne sont que des participations aux charges de la vie commune, auxquelles il est tenu de participer, sur le fondement de l'article 214 du Code Civil. Ainsi, il ne peut recevoir aucune créance de la part de la défenderesse.

Correction :



La Cour explique qu'il n'y a pas d'articles pour la contribution aux charges de la vie commune.



I – Une solution contextuelle fondée sur la logique familiale → prend en compte la contribution proportionnelle aux revenus des deux concubins

A – Une prise en compte de la contribution proportionnelle aux revenus des concubins : « Mme E et M.S, dont es revenus représentaient 55 et 45% des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts »

B – Une évaluation des dépenses à l'aune de l'usage familial du logement : « M.S n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille »

II – Une convention implicite excluant la qualité de tiers du concubin

A – La reconnaissance d'une volonté commune des concubins au financement des travaux : « la cour d'appel a pu déduire que M.S avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante »

B – Un rejet discutable de la qualification de tiers au sein du couple concubin : « et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge ».

Séance 9 : La filiation

Avis, Cour de Cassation, première chambre civile, 5 avril 2023 :

I – Présentation et analyse d’une décision de justice

Questions :

1/ Que nous apprend cet avis sur la reconnaissance ?

La reconnaissance est un acte libre par le quel un individu se déclare être le parent biologique de l’enfant. Il s’engage donc à assumer toutes les conséquences. La reconnaissance repose sur la présomption de l’existence du lien biologique.

→ Il est nécessaire que le lien biologique soit sous-entendu, on ne peut pas reconnaître un enfant dont on sait pertinemment ne pas être le père biologique.

NON LE LIEN BIOLOGIQUE N’EST PAS SYSTÉMATIQUEMENT OBLIGATOIRE, mais peut y avoir une contestation si le père biologique souhaite le reconnaître

2/

II – Commentaire d’arrêt

→ Les faits :

La demanderesse, de nationalité étrangère, et un individu de nationalité française ont établi un acte de reconnaissance avant la naissance de leur enfant. Le Procureur de la République les assigne en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude.

→ La procédure :

La défenderesse interjette appel du jugement rendu en première instance. La cour d’appel, dans son arrêt du 12 janvier 2021, estime que, sur le fondement de l’article 336 du Code Civil, la reconnaissance de paternité a été établie frauduleusement. En effet, selon la cour, il existait, d’une part, une différence d’âge notoire entre les deux parents, ainsi qu’une divergence sur la relation qu’ils étaient censé entretenir, et, d’autre part, le prétendu père de l’enfant ne s’était pas rendu à l’expertise biologique.

→ Les moyens :

Déçue du jugement rendu par la cour d’appel, la défenderesse forme un pourvoi en cassation. Elle estime, d’une part, que la cour a privé son jugement de base légale, au regard de l’article 336 du code civil, qui dispose qu’une filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public s’il estime que des indices montrent qu’elle a été établie frauduleusement. Selon elle, la cour ne s’est penchée que sur le fait d’une différence d’âge entre les parents et du refus de père de se soumettre à une expertise biologique. Pour elle, ces moyens ne justifient pas une annulation de la reconnaissance paternelle au regard de l’article 336 du code civil. D’autre part, elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la condamner in solidum à payer des dommages et intérêts à leur enfant (par le biais d’une administratrice ad hoc). Elle estime qu’était ni l’auteur de la reconnaissance frauduleuse, ni l’auteur de la contestation, elle ne pourrait faire l’objet de dommages-intérêts.

→ Problème de droit :

En l'espèce, sur le fondement de l'article 336 du code civil, le ministère public peut-il assigner un couple en annulation de la reconnaissance paternelle d'un enfant lorsque aucun indice ne laisse supposer un lien de filiation biologique entre le père et son enfant ?

=> le caractère invraisemblable d'une filiation légalement établie peut-il être prouvé au moyens d'indices ?

→ Solution :

La cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la défenderesse à payer des dommages-intérêts à l'administratrice ad hoc de son enfant.

La cour estime que, d'une part, la défenderesse avait déposé un dossier au service des nationalités afin d'obtenir la nationalité française, puis a quitté la ville où résidait pourtant le prétendu père de son enfant. De plus, il existe une différence d'âge notoire entre ces deux parents, mais outre cela, les informations données par ces derniers sur les circonstances de leur rencontre, leur relation, la vie de chacun ainsi que sur leur relation au moment de la grossesse. Le prétendu père ne connaît pas la date de naissance de l'enfant et a refusé de se présenter à l'expertise biologique pourtant judiciairement ordonnée.

D'autre part, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour estime que la défenderesse est fautive puisqu'elle a aidé le soit-disant père de l'enfant dans sa démarche frauduleuse, et que ce changement à l'état civil est de nature à causer un préjudice à l'enfant.

→ Portée :

Cet arrêt montre que les cours deviennent plus fermes au sujet des reconnaissances de complaisances, qui sont actuellement au coeur des contentieux de matière de filiation.

Plan :

I – Identification de la fraude en matière de reconnaissance de paternité

II – Les conséquences juridiques de la reconnaissance frauduleuse

- Reconnaissance anticipée de l'enfant (1 mois av naissance)
- Absence de relation affective ou de vie commune entre la mère et le prétendu père
- Comportement suspect du père
- Objectif d'obtenir un titre de séjour pour la mère → intérêt autres que la filiation
- Application stricte de l'art 336
- Perte de la filiation
- Condamnation à des dommages et intérêts art 1240 CC

Introduction :

Par la loi de septembre 2018, le législateur a instauré dans l'article 316 du Code Civil un contrôle à priori de l'identité du parent qui effectuerait la reconnaissance de son enfant, et ce afin de lutter contre les reconnaissances de complaisances. Cette loi est à l'origine de nombreux contentieux dans le droit de la famille. L'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 13 juillet 2022 porte sur ce contentieux.

Dans cet arrêt, la demanderesse et un individu ont établi un acte de reconnaissance avant la naissance de leur enfant. Le Procureur de la République les assigne en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude.

La défenderesse interjette appel du jugement rendu en première instance. La cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2021, estime que, sur le fondement de l'article 336 du Code Civil, la reconnaissance de paternité a été établie frauduleusement. En effet, selon la cour, il existait, d'une part, une différence d'âge notoire entre les deux parents, ainsi qu'une divergence sur la relation qu'ils étaient censé entretenir, et, d'autre part, le prétendu père de l'enfant ne s'était pas rendu à l'expertise biologique.

Déçue du jugement rendu par la cour d'appel, la défenderesse forme un pourvoi en cassation. Elle estime, d'une part, que la cour a privé son jugement de base légale, au regard de l'article 336 du code civil, qui dispose qu'une filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public s'il estime que des indices montrent qu'elle a été établie frauduleusement. Selon elle, la cour ne s'est penchée que sur le fait d'une différence d'âge entre les parents et du refus de père de se soumettre à une expertise biologique. Pour elle, ces moyens ne justifient pas une annulation de la reconnaissance paternelle au regard de l'article 336 du code civil. D'autre part, elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la condamner in solidum à payer des dommages et intérêts à leur enfant (par le biais d'une administratrice ad hoc). Elle estime qu'était ni l'auteur de la reconnaissance frauduleuse, ni l'auteur de la contestation, elle ne pourrait faire l'objet de dommages-intérêts.

Il serait pertinent de se demander, en l'espèce, sur le fondement de l'article 336 du code civil, le ministère public peut-il assigner un couple en annulation de la reconnaissance paternelle d'un enfant lorsque aucun indice ne laisse supposer un lien de filiation biologique entre le père et son enfant ?

La cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la défenderesse à payer des dommages-intérêts à l'administratrice ad hoc de son enfant.

La cour estime que, d'une part, la défenderesse avait déposé un dossier au service des nationalités afin d'obtenir la nationalité française, puis a quitté la ville où résidait pourtant le prétendu père de son enfant. De plus, il existe une différence d'âge notoire entre ces deux parents, mais outre cela, les informations données par ces derniers sur les circonstances de leur rencontre, leur relation, la vie de chacun ainsi que sur leur relation au moment de la grossesse. Le prétendu père ne connaît pas la date de naissance de l'enfant et a refusé de se présenter à l'expertise biologique pourtant judiciairement ordonnée.

D'autre part, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour estime que la défenderesse est fautive puisqu'elle a aidé le soit-disant père de l'enfant dans sa démarche frauduleuse, et que ce changement à l'état civil est de nature à causer un préjudice à l'enfant. Cet arrêt montre que les cours deviennent plus fermes au sujet des reconnaissances de complaisances, qui sont actuellement au cœur des contentieux de matière de filiation.

Suivra l'étude de l'identification de la fraude en matière de reconnaissance de paternité, ainsi que les conséquences juridiques de la reconnaissance frauduleuse.

I – L'identification de la fraude en matière de reconnaissance de paternité

A – Des indices révélateurs d'une reconnaissance frauduleuse

- reconnaissance anticipée de l'enfant, effectuée un mois avant la naissance
- Absence de relation affective ou de vie commune entre la mère et le père prétendu = « Elle a relevé les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de Mme U, ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse. »
- comportement suspect de M.J (ignorance de la date de naissance, refus de l'expertise biologique)

B – Une finalité frauduleuse contraire à l'ordre public

- Objectif d'obtenir un titre de séjour pour la mère en contournant les règles sur l'immigration
- Reconnaissance motivée par des intérêts autres que la filiation, en contradiction avec la fonction même de la reconnaissance de paternité.

II – Les conséquences juridiques de la reconnaissance frauduleuse

A – L'annulation de la reconnaissance de paternité et ses effets

- Application stricte de l'article 336 du Code Civil : une reconnaissance frauduleuse est nulle = « ayant ainsi fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée, la cour d'appel a déduit que celle-ci devait être annulée »
- L'enfant perd toute filiation avec le père et ne bénéficie plus des droits associés (nom, pension alimentaire, nationalité etc)

B – La condamnation des auteurs de la fraude

- Confirmation par la Cour de cassation de la condamnation de Mme U et M.J à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'enfant. = « ayant ainsi fait ressortir le caractère certain du préjudice subi par l'enfant en raison de la faute de sa mère, elle en a exactement déduit que celle-ci lui en devait réparation. »
- Message dissuasif contre les reconnaissances frauduleuses, avec un objectif de protection de l'intérêt de l'enfant

=> Plan valable

Plan correction :

- I – Une appréciation circonstanciée du caractère frauduleux de la filiation
 - A – La pertinence contestable des indices liés aux caractéristiques du couple
 - B – Une reconnaissance frauduleuse au regard du comportement du père

- II – Les conséquences civiles de la reconnaissance frauduleuse de paternité
 - A – La reconnaissance de filiation mensongère comme faute civile
 - B – Le préjudice subi par l'enfant et son droit à l'indemnisation